

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2268/2538

นางสุนีย์ ปลื้มโกศล กับพวก

โจทก์

บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล

แอสชัวร์นส์ จำกัด

จำเลย

บริษัทอเมริกันอินเตอร์เนชชั่นแนล

แอสชัวร์นส์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 27

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งว่า จำเลยทั้งฟ้องฎีกา ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความของศาลฎีกา เนื่องจากจำเลย ได้วางเงินค่านำส่งหมายล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่เดินหมายแล้ว ในวันที่จำเลยยื่นฎีกา (วันที่ 24 มกราคม 2537) จำเลยจึงมิได้ละเลยที่จะไม่ดำเนินกระบวนการพิจารณาในระยะเวลา ที่ศาลชั้นต้นกำหนด จำเลยไม่ได้ทั้งฟ้องฎีกา เพื่อประโยชน์ แห่งความยุติธรรม ขอศาลฎีกาโปรดเพิกถอนคำสั่งที่ให้จำหน่ายคดี ออกจากสารบบความของศาลฎีกา และยกคดีนี้ขึ้นพิจารณา ต่อไปด้วย โปรดอนุญาต หมายเหตุ โจทก์ทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 112) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ทั้งสี่เป็นเงิน 204,226 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 กันยายน 2532เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสี่ แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (26 กรกฎาคม 2533) ต้องไม่เกิน 13,806 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยสำเนาให้โจทก์ ให้จำเลยนำส่งภายใน 5 วัน หากส่งไม่ได้ให้

แถลงภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งไม่ได้ หากไม่แถลงให้ถือว่าทิ้งฟ้องฎีกา (อันดับ 94) ต่อมาเจ้าหน้าที่รายงานศาลว่า บัดนี้พ้นกำหนดระยะเวลาในการนำหมายแล้ว จำเลย หรือผู้แทนจำเลยไม่มาเสียค่าธรรมเนียม ในการส่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกา เพื่อมีคำสั่ง (อันดับ 97) ศาลฎีกามีคำสั่งว่า จำเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการภายใน ระยะเวลาที่กำหนด เป็นการทิ้งฟ้องฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ประกอบด้วยมาตรา 246 และมาตรา 247 ให้จำหน่ายคดีจากสารบบ ความของศาลฎีกา (อันดับ 101) จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 106) ศาลชั้นต้นไต่สวน คำร้องแล้ว มีคำสั่งให้รวมสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาต่อไป (อันดับ 120)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลฎีกาเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2538 โดยให้ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งศาลฎีกานับแต่วันนั้นแล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลฎีกาที่อ้างว่าผิดระเบียบเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538จึง เป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดแปดวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งศาลฎีกาดังกล่าว ไม่ชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 วรรคสอง ให้ยกคำร้อง ค่า คำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลฎีกาเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2538 โดยให้ถือว่าจำเลยทราบคำสั่งศาลฎีกานับแต่วันนั้นแล้ว การที่จำเลยยื่นคำร้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งศาลฎีกาที่อ้างว่าผิดระเบียบเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2538จึง เป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดแปดวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งศาลฎีกาดังกล่าว ไม่ชอบ ด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 27 วรรคสอง ให้ยกคำร้อง ค่า คำร้องเป็นพับ

(สันติ ทักราล-อุดม มั่งมีดี-สวรรค์ ศักดารักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ